

Justice et société

Introduction : Quelle justice ? Quelle société ?

-> Les différentes définitions de la justice et de la société. Les liens, les rapports entre la justice et la société

1. Les définitions de la justice

Sens premier et le plus commun :

- La justice = principe moral impliquant la conformité de la rétribution avec le mérite, le respect de ce qui est conforme au droit.

=> Notion de juste ou d'injuste qui n'est pas seulement juridique.

Sens plus étroit et plus juridique :

- La justice = exercice du pouvoir judiciaire, aux institutions, et à leur fonctionnement, qui rendent des décisions et tranchent des litiges pour assurer la répartition ou la sanction des fautes commises contre un individu ou contre la société.

=> elle s'étend à la fois à des institutions [tribunaux, cours et personnes qui les composent) et de l'activité de ces institutions c'est à dire les décisions rendues. (ces décisions ne se limitent pas à des sanctions ou à la réparation de fautes, elles concernent de très nombreuses matières (divorce, contrat, affaire commerciales, droit du travail, droit administratif, collectivités locales, etc), et toutes les situations ne sont pas conflictuelles (le juge peut constater un accord entre les parties)].

=> On retient la deuxième définition. Pour plus de précisions on distinguera parfois entre les différentes composantes de cette notion de justice.

-> On parlera de l'organisation judiciaire, de son fonctionnement ou encore de l'activité judiciaire, tout ceci se rapportant à la justice, au sens ici retenu.

2. Les définitions de la société

Sens juridique :

- La société = contrat de société, l'acte par le quel deux ou plusieurs personnes décident de s'associer, en vue d'une activité commune. Ce contrat donne alors naissance à une troisième personne, une personne morale : la société.

-> Peut s'agir d'une société civile ou d'une société commerciale (dépend de l'activité que la société entend poursuivre) -> Existe plusieurs types de société, dont les plus connues sont les Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL), ou la Société Civile Immobilière (SCI).

=> Définition juridique très étroite. On ne retiendra pas celle là. Mais déjà sous cet angle l'idée de société renvoie à une réunion de personnes, une association dans un but commun et spécifiquement convenu entre ces personnes.

Sens plus large et plus commun :

- La société = Communauté organisée d'individus conçue comme une réalité distincte de l'ensemble des individus qui la composent.

=> Possibilité d'aller encore plus loin et de ne pas limiter la définition de la société à sa composition. Sans prétendre donner une définition figée, ni même aller sur le terrain de la sociologie ou de l'anthropologie, la société peut être définie comme : un état de vie collective », comme un mode d'existence des personnes qui la composent, comme « un milieu dans lequel se développent la culture et la civilisation ».

=> Elle s'entend ici d'une organisation dans laquelle se développent des rapports entre les personnes, mais aussi de l'ensemble de ces rapports, cet état de vie collectif en ce qu'il est constitutif de la société.

On retiendra la dernière définition, et nous distinguerons au sein de la société certaines manifestations ou composantes. Ainsi, on parlera de citoyens en général, pour représenter les individus qui la composent, ou encore de l'opinion publique, pour se référer à certains instruments de mesure du positionnement des individus.

3. Les relations entre la justice et la société

Justice -> forme d'organisation des rapports sociaux. Elle est à la fois une « microsociété » (comme le serait également un établissement universitaire), et une composante de la société en général. La justice, en tant qu'institution, fait partie de la société.

A travers les solutions qu'elle rend et les litiges qu'elle tranche, la société est également un fait social.

-> La réponse apportée à une difficulté juridique liée à un contrat, la peine prononcée contre un délinquant, sont en effet des éléments que l'on peut appréhender comme un fait social, un fait qui se produit au sein de la société et qui peut modifier les rapports entre les individus (comme les ont modifiés le contrat ou l'infraction d'origine). Sans s'intéresser au détail des différentes décisions, il est possible de considérer que l'activité judiciaire est appréhendée, dans son ensemble, comme une composante de la société.

On remarque que d'autres composantes de la société s'intéressent à la justice.

Les citoyens en général s'intéressent au fonctionnement de l'institution judiciaire et plus encore à l'activité judiciaire.

On voit également que les médias s'intéressent au fonctionnement de la justice et certains journalistes sont d'ailleurs spécialisés sur les questions de justice.

Or, sur ces deux aspects, les citoyens et les médias peuvent avoir une vision inexacte de la justice, ils peuvent véhiculer une représentation partielle de son activité. Il est dès lors intéressant de vérifier ce point, de constater les décalages qui peuvent exister en étudiant **la perception de la justice par la société**.

Les liens qui existent entre la justice et la société ne se limitent pas à cette perception sociale de la justice.

La justice, en tant qu'institution et par son activité, est une composante de la société : elle vient réguler les rapports sociaux, en évitant par exemple le recours à la vengeance privée. Elle permet encore de protéger le fonctionnement de la société, en assurant la stabilité des institutions, sans que ce rôle soit toujours compris ni même perçue.

Pour autant, il ne faut pas exagérer le rôle de la justice au sein de la société, dont elle n'est qu'une composante. Elle est à ce titre influencée par la société et elle doit d'ailleurs, et dans une certaine mesure, tenir compte de ces aspirations sociales lorsqu'elle s'exerce. Il est dès lors intéressant d'étudier ce second type de relations, à travers l'étude de **la place de la justice dans la société**.

Sommaire

Chapitre 1 : La perception de la justice par la société

I - La justice perçue par les citoyens

A - La perception de l'organisation judiciaire

B - La réalité de l'activité judiciaire

II - La justice représentée par les médias

A - La surreprésentation de la justice dans les médias

B - L'influence de la justice par les médias

Chapitre 2 : La place de la justice dans la société

I - La justice comme régulateur de la société

A - La justice comme instrument de régulation

B - La justice parmi les instruments de régulation

II - La justice comme représentation de la société

Chapitre 1 : la perception de la justice par la société

I – La justice perçue par les citoyens

→ la justice est un fait social. Elle interresse tous les citoyens, tout particulièrement lorsque la situation à l'origine de la décision du juge est un fait divers médiatisé.

A – La perception de l'organisation judiciaire

–test–

B – La réalité de l'activité judiciaire

Les chiffres clefs de la justice 2023 :

II – La justice représentée par les médias

A – La surreprésentation de la justice dans les médias

L'intérêt que portent les médias à la justice est vident, tant on voit que les émissions consacrées à ce sujet sont nombreuses : « Enquêtes criminelles », « Faites entrer l'accusé », « crimes », les titres sont accrocheurs et montrent que le fait divers peut devenir un sujet d'émission télévisée ou radiophonique.

Cet intérêt concerne principalement la justice pénale, mais certaines affaires « civiles » ne manquent pas de retenir l'attention. On se souvient en effet que l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday avait fait l'objet d'un très important traitement médiatique, y compris lors d'émissions de divertissement.

Cela étant, la surreprésentation de la justice dans les médias s'observe surtout à travers le phénomène de la médiatisation du crime, en particulier avec les chaînes d'information continue.

Déjà, avant l'essor de ces chaînes, une étude avait pu mettre en évidence l'importance des sujets consacrés à la justice lors des émissions d'information. Cette étude portait à l'époque sur les journaux télévisés de 20h (les JT), diffusés sur les chaînes publiques et jouissant d'une forte audience. Ils représentent l'une des principales sources d'information en France, les « 20h » de France 2 et TF1 sont suivis respectivement par 5 et 8 millions de personnes en moyenne chaque soir entre 2004 et 2010. Sur cette période, c'est donc près de 20% des Français qui suivent l'un des JT le soir. Les reportages des journaux télévisés de TF1 et France 2 sont archivés par l'Institut National de l'audiovisuel (INA), et en analysant le contenu et les mots-clés, cette étude de l'institut des politiques publiques a compté le nombre de reportages par jour sur la criminalité en général, sur les faits divers criminels (en excluant les sujets relatifs à des procès en cours ou à de la législation), et sur des erreurs judiciaires. Les reportages, sur les crimes et les faits divers criminels sont fréquents : en moyenne, il y en a un tous les deux jours. Les sujets consacrés aux erreurs judiciaires sont plus rares, avec en moyenne un sujet toutes les deux semaines.

Thème	Jours avec au moins un reportage sur le thème	Nombre moyen de reportages par JT	Durée moyenne sur le thème par JT (en min).
Crime	56,6%	1,28	1,72
Fait divers criminel	44,8%	0,89	1,21
Erreur judiciaire	7,5%	0,14	0,22

Ainsi, 56,6% des soirs, soit plus d'un jour sur deux, au moins un des journaux télévisés de 20h de TF1 ou de France 2 diffusait un reportage sur la criminalité chaque soir, pour une durée moyenne de 1,72 minutes.

Ces chiffres peuvent paraître importants, ou normaux, compte tenu de l'intérêt que présente la justice pour la société.

A ces chiffres, il faut surtout y ajouter les reportages consacrés à des affaires en cours. Lorsqu'on pense aux émissions consacrées au procès de l'attaque terroriste au Bataclan, ou à celui de Jonathann Daval, on voit bien l'importance quantitative que peut avoir le traitement médiatique des affaires judiciaires.

B – L'influence de la justice par les médias

– Présomption d'absence–

Partie 2 : La place de la justice dans la société

I – La justice comme régulateur de la société

A – La justice comme instrument de régulation

Avant de voir quelle est la place de la justice dans les modes de résolution de la société, il faut déjà définir ce que l'on entend par « régulation ». On peut définir la régulation sociale comme l'ensemble des structures et des processus grâce auxquels un système social parvient à maintenir sa cohésion, à réaliser ses objectifs, à se pérenniser en dépit des perturbations internes et externes qui affectent son fonctionnement.

Le droit et la justice sont donc des processus qui permettent au système social, à la société, de maintenir sa cohésion, malgré les perturbations qui affectent son fonctionnement. Ces perturbations sont d'ailleurs ces faits (infractions, conflits entre des personnes, divorces, etc), qui provoquent l'intervention de la justice, pour régler la difficulté et restaurer la paix sociale.

Le droit est donc un instrument de régulation, mais certains n'hésitent pas à y voir un mode de domination, réguler en assurant la reproduction du système, la justice profitant au groupe dominant qui fixe les règles qu'elle applique.

Ainsi, pour Michel Foucault, « le droit n'apparaît que comme le masque du pouvoir, et la réalité de celui-ci réside dans la domination, une réalité que la théorie du droit aussi bien que sa technique ont pour fonction essentielle de camoufler ».

L'intérêt porté aux phénomènes juridiques l'est d'abord à travers la question des « dispositifs » de pouvoir : pouvoir disciplinaire, pouvoir judiciaire, pouvoir de contrainte, etc.

Même s'il utilise un mode d'approche différent, Pierre Bourdieu se situe dans la même logique. Sa pensée est inspirée par une histoire des rapports entre droit et pouvoir : le droit est considéré comme un instrument de première importance dans le cadre d'une théorie de la domination politique. Pour Pierre Bourdieu, par son apparente neutralité, la justice est un instrument efficace pour assurer la reproduction de l'ordre social, perturber la domination des classes dominantes et consacrer l'ordre établi, « une vision de cet ordre qui est une vision d'Etat, garantie par l'Etat ».

B – La justice parmi les instruments de régulation

La justice entretient des rapports avec d'autres systèmes normatifs de régulation sociale. Il peut alors difficile de déterminer quelle est la part de la justice dans la régulation de la société, car d'autres normes de régulation sociale peuvent intervenir. Par exemple, à l'occasion d'un divorce, le juge intervient pour apaiser le conflit entre les ex-époux, mais la famille peut également intervenir, et il sera difficile de déterminer quel a été le rôle de chacun.

Pour appréhender comment le droit participe à la régulation de la société, il convient d'étudier comment ces autres normes de régulations viennent s'articuler au droit et revêtir eux mêmes un caractère juridique.

Le terme de juridicisation est utilisé pour désigner le processus par le quel des normes sociales partagées par un groupe deviennent des règles juridiques explicites. Mais ce terme désigne aussi la montée en puissance de la régulation juridique parmi les modes de résolution sociale.

La juridicisation d'un nombre croissant de domaines de la vie sociale est un aspect majeur de la modernisation des sociétés occidentales. Elle est également liée à l'expansion de l'Etat.

Des auteurs tels que Weber ou Habermas considère que le droit occupe une place toujours plus centrale et organisatrice dans la vie sociale des démocraties avancées. Cette place grandissante du droit est la conséquence de plusieurs évolutions historiques : rationalisation des activités, monopolisation étatique de la contrainte, centralisation du pouvoir politique.

A ce mouvement de juridicisation, traduisant une plus grande place faite à la justice parmi les modes de régulation sociale, on peut opposer le constat d'une dé-juridicisation. En effet, certaines activités sociales, peuvent connaître des mouvements de dé-juridicisation, c'est-à-dire de remplacement de règles de droit par des normes non juridiques. On note même, en raison de la lenteur de la justice, un relatif de la justice face à la montée en puissance d'autres instruments de régulations sociales, de type communautaires ou encore professionnels.

Il ne faut donc pas perdre de vue que la justice n'occupe qu'une place partielle dans la régulation sociale.

II – La justice comme représentation de la société

Selon vous, la justice, dans son fonctionnement et dans activité, représente-t-elle la société, ses valeurs et ses attentes ?

